

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4574/2539

นายอำเภอเมืองตรัง
นายสุรกิจ
หรือกิตติพฤษณ์พันธ์

โจทก์
กิตติพฤษณ์
พันธ์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 264

การขอคุ้มครองประโยชน์ระหว่างพิจารณาตาม ป.วิ.พ.มาตรา 264 นั้น ต้องเป็นการขอคุ้มครองประโยชน์ในประเด็นที่พิพาทกันตามคำฟ้องและคำให้การ

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยบุกรุกเข้าไปยึดถือครอบครองปลูกสร้างโรงอิฐ ปลูกต้นยางพารา ตันกล้วยและต้นมะพร้าวในที่ดินสาธารณประโยชน์ บัดนี้ทางราชการประสงค์จะใช้ที่ดินปลูกสร้างอาคาร จึงขอให้ขับไล่จำเลยและบริวารออกจากที่ดิน จำเลยให้การว่าจำเลยซื้อที่ดินพิพาทจากผู้มีชื่อ ที่ดินพิพาทไม่ได้ไม่ได้เป็นที่ดินสาธารณเป็นที่ดินสาธารณสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ที่ดินทุ่งหวังหรือทุ่งช่วงกิวไม่ครอบคลุมถึงที่ดินของจำเลย ขอให้ยกฟ้อง กรณีจึงเป็นเรื่องพิพาทเกี่ยวกับตัวที่ดินเป็นหลัก ซึ่งทางศาลพิพากษาให้จำเลยชนะคดีก็มีที่ดินที่จะบังคับคดีได้ ตามคำฟ้องและคำให้การไม่มีประเด็นเรื่องโจทก์ทำละเมิดต่อจำเลยและจำเลยได้รับความเสียหายจากการกระทำนั้น จึงไม่มีเหตุที่จำเลยจะยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งห้ามโจทก์เกี่ยวข้องกับที่ดินพิพาท หรือขุดลอกหรือถอนดินปลูกสร้างเสาเข็ม แลอาคารออกไปจากที่ดินพิพาทในระหว่างพิจารณา

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยบุกรุกเข้าไปยึดถือครอบครองปลูกสร้างโรงอิฐ ปลูกต้นไม้ พารา ต้นกล้วยและต้นมะพร้าวในที่ดินสาธารณประโยชน์ บัดนี้ทางราชการ ประสงค์จะใช้ที่ดินปลูกสร้างอาคาร จึงขอให้ขับไล่จำเลยและบริวารออกจากที่ดิน จำเลยให้การว่าจำเลยซื้อที่ดินพิพาทจากผู้มีชื่อ ที่ดินพิพาทไม่ได้ไม่ได้เป็นที่ดิน สาธารณเป็นที่ดินสาธารณสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ที่ดินทุ่งหวังหรือทุ่งช่วงกิวไม่ ครอบคลุมถึงที่ดินของจำเลย ขอให้ยกฟ้อง กรณีจึงเป็นเรื่องพิพาทเกี่ยวกับตัวที่ดิน เป็นหลัก ซึ่งทางศาลพิพากษาให้จำเลยชนะคดีก็มีที่ดินที่จะบังคับคดีได้ ตามคำฟ้อง และคำให้การไม่มีประเด็นเรื่องโจทก์ทำละเมิดต่อจำเลยและจำเลยได้รับความเสียหายจากการกระทำนั้น จึงไม่มีเหตุที่จำเลยจะยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งห้ามโจทก์ เกี่ยวข้องกับที่ดินพิพาท หรือขุดลอกหรือถอนดินลูกรังเสาเข็ม แลอาคารออกไปจาก ที่ดินพิพาทในระหว่างพิจารณา

(ผล อนุวัตินิติการ-ผล อนุวัตินิติการ-จารุณี ต้นตยาคม)

ศาลจังหวัดตรัง - นายประทีป อ่าววิจิตรกุล

ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ - นายชนะ ภาสกานนท์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ